ANEXO J

Marco legal y normativo de referencia para FusaShop

Comercio electrónico, protección de datos y calidad del software

Evaluación general
El marco original identifica normas importantes para una plataforma de comercio electrónico en Colombia, pero necesitaba actualizar la regulación de comercio electrónico de 2024 y distinguir con mayor rigor entre obligaciones legales y decisiones técnicas recomendadas.

Alcance. Esta versión es una revisión documental para un proyecto académico y una plataforma que conecta comercios y consumidores, publica bienes y servicios, y puede facilitar compras y reservas. La responsabilidad concreta depende de quién contrata con el consumidor, quién recibe el pago, qué comerciante presta el servicio y cómo está configurada cada operación.

Corte normativo y consulta: 25 de octubre de 2026. Las normas y estándares se citan como referencias; esta síntesis no certifica el cumplimiento de FusaShop ni reemplaza un concepto jurídico para la operación real.

Conclusión breve

El anexo queda mejor alineado al incorporar la Ley 2439 de 2024, actualizar ISO/IEC 25010:2023, precisar los derechos de datos personales, y dejar claro que los controles de seguridad y las reglas de sector requieren validación según el modelo real de FusaShop.

1. Normas colombianas aplicables

1.1. Mensajes de datos y contratos electrónicos

La Ley 527 de 1999 reconoce efectos jurídicos a los mensajes de datos y permite que la oferta y la aceptación de un contrato se expresen por medios electrónicos. Para FusaShop esto respalda el uso de órdenes, aceptaciones, confirmaciones y notificaciones digitales, siempre que se conserven de forma accesible y confiable. La fuerza probatoria depende de factores como la integridad, la forma de conservación y la identificación del iniciador; no debe afirmarse que todo registro electrónico equivale automáticamente a un documento físico en cualquier circunstancia (Congreso de la República de Colombia, 1999, arts. 8-15).

En términos de diseño, conviene guardar evidencia de la versión de las condiciones aceptadas, fecha y hora, identificador de pedido, cambios relevantes y comunicaciones asociadas. La ley sirve de fundamento jurídico, pero no prescribe por sí sola una arquitectura específica de base de datos o de auditoría.

1.2. Protección al consumidor y comercio electrónico

La Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), su reglamentación compilada en el Decreto 1074 de 2015 y las modificaciones de la Ley 2439 de 2024 son centrales para las compras y reservas ofrecidas a consumidores. La información precontractual debe ser clara, suficiente y comprobable: quién ofrece, qué se ofrece, disponibilidad, precio y cargos, condiciones relevantes y plazo de entrega o prestación. En particular, antes de finalizar una compra se debe informar el costo total aplicable, incluidos los costos de envío cuando existan, y evitar cargos que el consumidor no conoció previamente (Congreso de la República de Colombia, 2011, 2024; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).

La Ley 2439 de 2024 modificó reglas de comercio electrónico: reforzó el deber de suministrar información, los canales accesibles para consultas y reclamaciones con trazabilidad, e introdujo plazos específicos para ciertas devoluciones de dinero. En caso de incumplimiento del plazo de entrega pactado o falta de disponibilidad, el consumidor puede resolver la operación y solicitar devolución; el plazo legal previsto es de hasta quince días calendario en los casos y bajo las condiciones de la ley. En retracto de comercio electrónico también se contempla un plazo de devolución de hasta quince días, una vez cumplidas las condiciones legales (Congreso de la República de Colombia, 2024, arts. 3-5).

No se deben confundir tres figuras: el derecho de retracto, la reversión del pago y la garantía legal. El retracto tiene excepciones, por ejemplo para ciertos servicios cuya prestación ya comenzó con autorización del consumidor, productos personalizados, perecederos y bienes de uso personal. La reversión del pago procede en supuestos legales específicos, como fraude, operación no solicitada, no recepción o entrega defectuosa o distinta; no es un mecanismo general para cancelar cualquier compra (Congreso de la República de Colombia, 2011, arts. 47, 51).

1.3. FusaShop como portal de contacto o vendedor

La Ley 2439 de 2024 incorpora la definición de portal de contacto. La Ley 1480, artículo 53, exige que una plataforma que pone en contacto a oferentes y consumidores requiera y mantenga información que permita identificar a los oferentes, incluido nombre o razón social, documento de identificación, dirección física para notificaciones y teléfonos. FusaShop debe describir con precisión cuándo actúa como portal que conecta partes y cuándo participa directamente como proveedor o vendedor. La etiqueta que se use en términos y condiciones no reemplaza el análisis de la operación real (Congreso de la República de Colombia, 2011, 2024).

2. Aplicación práctica a compras y reservas

La plataforma debe traducir las normas en pasos que el consumidor pueda entender antes de comprometerse. La siguiente matriz es una guía de diseño y operación, no una declaración de que todas las obligaciones correspondan siempre al mismo actor.

Tema	Aplicación recomendada en FusaShop	Precisión
Identidad del oferente	Mostrar nombre o razón social y canales de contacto. Mantener el registro mínimo exigido de oferentes y poder suministrarlo a autoridad competente.	La obligación del portal de contacto del art. 53 debe distinguirse de las obligaciones propias del vendedor.
Precio y disponibilidad	Antes de confirmar, presentar precio del producto o servicio, cargos adicionales, envío cuando aplique, selección de variante, cantidad y disponibilidad.	Evitar totales incompletos o cobros posteriores no informados.
Entrega o reserva	Informar fecha o plazo de entrega, condiciones de reserva, cancelación y contacto para cambios. En servicios, definir qué confirma el comercio y cuándo empieza la prestación.	Las reservas de hotel, restaurante y actividades pueden tener reglas distintas; revisar el servicio concreto.
Reclamaciones	Disponer de canal fácil de localizar, registrar radicado con fecha/hora y permitir seguimiento del caso. Guardar comunicaciones y respuesta.	La Ley 2439 refuerza la orientación, asistencia y trazabilidad de PQR.
Retracto y reversión	Explicar por separado causales, plazos, forma de solicitud, devolución y excepciones. No prometer retracto universal.	No confundir retracto con reversión del pago o garantía.
Comprobantes	Enviar confirmación de pedido y conservar evidencia de aceptación, pago, envío, reserva y cambios.	Aclarar qué actor expide factura o documento equivalente.

Facturación. La obligación de expedir factura electrónica depende de las reglas tributarias aplicables a cada vendedor o prestador. DIAN indica que quienes están obligados deben facturar electrónicamente; para comercio electrónico, la plataforma debe contemplar el mecanismo que permita al usuario vendedor entregar su factura al consumidor conforme a la normativa aplicable. Por ello, FusaShop debe definir el flujo técnico y contractual sin asumir que la plataforma factura todas las ventas por cuenta propia (DIAN, s. f.; Estatuto Tributario, art. 616-1).

La plataforma también debe definir cómo se gestionan la recepción del dinero, comisiones, devoluciones, contracargos y liquidación a comercios. Si FusaShop recibe o distribuye fondos, la descripción legal y contractual debe revisarse sobre el flujo real con el proveedor de pagos y asesoría especializada.

Para restaurantes y turismo, añadir una revisión sectorial. Los prestadores turísticos sujetos a la Ley 300 de 1996 deben verificar el Registro Nacional de Turismo y los requisitos específicos de su actividad; para alimentos, cada comercio debe cumplir requisitos sanitarios, de información y de etiquetado que correspondan al producto. La aplicabilidad concreta depende del tipo de comercio y producto (Congreso de la República de Colombia, 1996; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s. f.).

3. Datos personales y seguridad

3.1. Ley 1581 de 2012 y reglamentación

La Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, compiladas en lo pertinente en el Decreto 1074 de 2015, aplican al tratamiento de datos personales de personas naturales. FusaShop debe identificar quién actúa como responsable y quién como encargado en cada operación, informar finalidades, ofrecer canales para consultas y reclamos, obtener autorización previa e informada cuando sea exigible y conservar prueba consultable de ella. Deben respetarse los derechos de conocer, actualizar y rectificar datos, solicitar prueba e información sobre su uso, presentar reclamos y, cuando proceda, revocar autorización o solicitar supresión (Congreso de la República de Colombia, 2012, arts. 8-9, 15, 17; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013).

No es preciso reducir esos derechos a la etiqueta “ARCO” ni presentar la supresión como automática en cualquier caso. El responsable puede tener deberes legales de conservación y debe resolver las solicitudes bajo los procedimientos y términos aplicables. En la interfaz, conviene separar el consentimiento necesario para crear y operar la cuenta del consentimiento opcional para publicidad; la negativa al mercadeo no debe impedir mensajes necesarios para pedidos, seguridad o servicio. Las solicitudes de retiro de publicidad deben respetarse (Superintendencia de Industria y Comercio, s. f.).

La política debe describir, entre otros aspectos, responsable y contacto, datos tratados, finalidades, derechos, procedimiento para consultas/reclamos, vigencia y canales. Debe existir aviso de privacidad cuando se use y un proceso interno para responder solicitudes y documentar decisiones. Revise también el uso de cookies, analítica, formularios, inicio de sesión con terceros, proveedores de correo, hosting y pasarelas: si hay transmisión o transferencia internacional, documentar el flujo y analizar los requisitos aplicables.

3.2. Medidas de seguridad: obligación y recomendación

La Ley 1581 exige medidas de seguridad adecuadas y deberes de confidencialidad, pero no ordena una técnica única para cada base de datos. Por tanto, conviene redactar “FusaShop implementa medidas proporcionales al riesgo” en vez de asegurar que una técnica específica es exigida literalmente por la ley. Para contraseñas, use almacenamiento mediante hash robusto e irreversible, no cifrado reversible. Para datos en tránsito, TLS/HTTPS; además, control de accesos, privilegio mínimo, copias de seguridad, registro de incidentes, gestión de dependencias y plan de respuesta son controles técnicos recomendables.

Las afirmaciones sobre medidas efectivamente implementadas deben respaldarse con configuración, evidencia y pruebas. La existencia de HTTPS o de roles en Laravel no demuestra por sí sola el cumplimiento integral de la ley ni de ISO/IEC 27001.

3.3. Delitos informáticos

La Ley 1273 de 2009 incorporó delitos contra la información y los datos, como acceso abusivo, daño informático y violación de datos personales. Esta norma contextualiza la importancia de proteger la plataforma, pero no prescribe una arquitectura concreta de roles (RBAC) ni certifica que un control técnico sea suficiente. La relación entre la ley y las decisiones de seguridad debe presentarse como análisis de riesgos y prevención, no como equivalencia directa (Congreso de la República de Colombia, 2009).

4. Propiedad intelectual, impuestos y sectores

4.1. Software, contenidos e imágenes

La protección autoral del software y de otros elementos originales se apoya en la Ley 23 de 1982, sus modificaciones -incluida la Ley 1915 de 2018-, la Decisión Andina 351 de 1993 y las normas reglamentarias correspondientes. La protección nace conforme al régimen de derecho de autor; el registro del software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es declarativo y sirve como medio de prueba, no es requisito constitutivo de la protección. FusaShop debe documentar quién creó el código y quién es titular de los derechos patrimoniales, especialmente para trabajos de contratistas, colaboradores, plantillas, librerías e imágenes (Comunidad Andina, 1993; Congreso de la República de Colombia, 1982, 2018; Dirección Nacional de Derecho de Autor, s. f.).

Para contenido subido por comerciantes, los términos deben incluir una licencia limitada que permita alojar, reproducir técnicamente y mostrar fotos, logos y descripciones para operar la tienda; el comerciante debe declarar que cuenta con derechos o autorizaciones. La plataforma necesita un canal para reportar contenidos que infrinjan derechos y un procedimiento de revisión. Revisar las licencias de paquetes open source y evitar asumir que una marca o fotografía queda libre por aparecer en Internet.

4.2. Formalización y tributación

La Ley 2069 de 2020 puede citarse como contexto de emprendimiento e inclusión de MiPymes, pero no como una autorización automática ni una obligación específica de digitalizar comercios mediante FusaShop. Para quienes vendan mediante la plataforma, la obligación de facturar debe analizarse según su condición tributaria. El flujo de marketplace debe permitir que el comerciante obligado entregue su factura al comprador y debe separar ventas, comisiones, pagos y devoluciones en registros verificables (DIAN, s. f.).

4.3. Actividades de turismo y alimentos

Cuando se ofrezca alojamiento u otro servicio turístico, verificar si el establecimiento o prestador debe inscribirse en el Registro Nacional de Turismo antes de operar y qué información debe mostrar. Los comercios de alimentos deben cumplir las reglas sanitarias y de información aplicables a su actividad y producto. Estas obligaciones corresponden según el tipo de establecimiento y el papel de cada actor; no se puede afirmar que una sola norma cubra toda oferta del marketplace (Congreso de la República de Colombia, 1996; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s. f.).

4.4. Pago y asignación de responsabilidades

Los contratos entre plataforma, comercios, pasarela y consumidor deben definir quién es vendedor contractual, quién confirma disponibilidad, quién expide factura, quién recibe el pago, quién responde la PQR y quién ejecuta reembolso o reversión. Las cláusulas no deben limitar los derechos mínimos del consumidor. Si FusaShop retiene fondos, administra saldos o presta funciones adicionales de pago, se debe revisar por separado el marco financiero y contractual antes de operar ese modelo.

5. Estándares técnicos de referencia

Los estándares ISO/IEC orientan diseño y evaluación. Son referencias voluntarias salvo que se incorporen a un contrato, requisito de compra o esquema de certificación. Su mención no significa que FusaShop esté certificada.

5.1. ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 establece requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Su Anexo A es una referencia de controles, seleccionados según riesgos, contexto y aplicabilidad. Los controles citados en el documento original pueden orientar decisiones: 5.15 control de acceso; 8.5 autenticación segura; 8.8 gestión de vulnerabilidades técnicas; 8.13 copias de seguridad; 8.24 uso de criptografía; 8.28 codificación segura. Deben vincularse con una evaluación de riesgos y evidencia; no basta listar controles para afirmar conformidad (International Organization for Standardization, 2022).

5.2. ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC 25023:2016

La edición ISO/IEC 25010:2023 define un modelo de calidad del producto con nueve características; por eso debe corregirse la referencia a ocho características que corresponde a una edición anterior. Puede servir para organizar requisitos y criterios de aceptación de FusaShop en aspectos como adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad ante riesgos (safety). ISO/IEC 25023:2016 contiene medidas cuantitativas para evaluar características del modelo y, según ISO, continuaba vigente en la consulta de este anexo; su revisión estaba en curso. La métrica escogida debe definirse y justificarse, no atribuir a la norma una prueba particular de Sprint sin explicar el método (International Organization for Standardization, 2016, 2023).

5.3. Matriz de uso técnico

Referencia	Uso razonable en el proyecto	Evidencia a conservar
ISO/IEC 27001:2022	Marco de gestión de riesgos, responsabilidades y controles de seguridad.	Inventario de activos, riesgos, tratamiento, responsables y pruebas de controles.
ISO/IEC 25010:2023	Organizar requisitos de calidad y criterios de aceptación.	Historias, escenarios, resultados y criterios de aceptación medibles.
ISO/IEC 25023:2016	Seleccionar métricas coherentes con el modelo de calidad.	Definición, método, muestra, umbral y resultados de cada métrica.

6. Lista de revisión para FusaShop

- Modelo: documentar si FusaShop actúa como portal de contacto, vendedor o ambos según el servicio; repartir tareas sin reducir derechos del consumidor.
- Publicación: verificar identidad del oferente, características, precio total, envío, disponibilidad y plazos antes de confirmar.
- Devoluciones y PQR: distinguir retracto, reversión, garantía y cancelación de reservas; implementar radicado, marca de tiempo, seguimiento y plazos legales.
- Privacidad: publicar política y aviso, registrar autorización por finalidades, separar publicidad, responder consultas/reclamos y documentar retención y supresión.
- Proveedores: inventariar hosting, correo, analítica, acceso social, pagos y logística; revisar contratos, transferencias de datos y responsabilidades.
- Seguridad: definir controles proporcionales a riesgos y probarlos; describir como implementado solo lo que tenga evidencia.
- Sector: revisar RNT, sanidad, etiquetado, facturación y permisos que apliquen a cada comercio, sin generalizar a todas las ofertas.

Referencias

Referencias normativas y técnicas consultadas. Se incluyen enlaces a fuentes institucionales para facilitar su verificación. Consulta: 25 de octubre de 2026.

Comunidad Andina. (1993, 17 de diciembre). Decisión 351 de 1993: Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 145.

Congreso de la República de Colombia. (1982, 28 de enero). Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor. Diario Oficial 35.949. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (1996, 26 de julio). Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (1999, 18 de agosto). Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Diario Oficial 43.673. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (2009, 5 de enero). Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (2011, 12 de octubre). Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. Diario Oficial 48.220. Texto integrado consultado. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial 48.587. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (2018, 12 de julio). Ley 1915 de 2018, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (2020, 31 de diciembre). Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. Fuente institucional

Congreso de la República de Colombia. (2024, 19 de diciembre). Ley 2439 de 2024, por medio de la cual se modifica la Ley 1480 de 2011 y se crean medidas de protección en favor del consumidor de comercio electrónico. Fuente institucional

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (s. f.). ¿Debes facturar electrónicamente?. Fuente institucional

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (s. f.). Registro de software. Fuente institucional

International Organization for Standardization. (2016). ISO/IEC 25023:2016: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of system and software product quality. Fuente institucional

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022: Information security management systems - Requirements. Fuente institucional

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model. Fuente institucional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2013, 27 de junio). Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Fuente institucional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2015, 26 de mayo). Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Versión integrada consultada. Fuente institucional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s. f.). Preguntas frecuentes relacionadas con formalización turística. Fuente institucional

Superintendencia de Industria y Comercio. (s. f.). Derecho a la tranquilidad y supresión de datos personales. Fuente institucional